

Name und Adresse	Äußerung	Würdigung	Änderung Ja	Änderung Nein
Gartenamt	a) zu § 1: Formulierungsvorschlag b) zu § 2: Schutzzweck sollte ergänzt werden c) zu § 5: Präzisierungswunsch: es soll eingeschoben werden "nach Prüfung" d) zu § 7: Vorschlag zu den Pflanzqualitäten der Ersatzbäume	a) wird entsprochen b) die bisherigen Ausführungen in § 2 sind ausreichend c) wird nicht aufgenommen, Einschub rechtlich nicht notwendig d) wird entsprochen, Pflanzqualität Bäume I. Wuchsordnung und Bäume II. Wuchsordnung ist gleich	X X	X X
Tiefbauamt	zu § 3 Abs. 4: Vorschlag zur Formulierung hinsichtlich „Regeln der Technik“	Formulierung wird an Regelungen / Formulierungen im sonstigen Verwaltungsrecht angepasst: „anerkannte Regeln der Technik“	X	
Liegenschaftsamt	zu § 5: Amt 23 sieht die Änderung von „Ist-Genehmigung“ zu „kann-Genehmigung“ problematisch im Hinblick auf künftige Planungen, möchte bisherige Regelung beibehalten	Diese Änderung bringt im Hinblick auf die klimatischen Veränderungen einen ökologischen Mehrwert, weil hier eine Alternativenprüfung und ein Ermessensprüfschritt eingebaut wurde (vgl. ausführliche Stellungnahme in der Beschlussvorlage).		X
Bauordnungsamt	a) zu § 1: Amt 63 zweifelt, ob „dynamischer“ Geltungsbereich, ohne Karte, rechtssicher ist	a) Bisherige Regelung mit Karte war nicht mehr zeitgemäß, weil zu statisch, neue Regelung „wächst“ mit, ist als Definition rechtlich anerkannt und wird so auch von anderen Gemeinden (München, Nürnberg, Ingolstadt...) verwendet; die Formulierung entspricht Art. 51 Abs. 1 Nr. 5 a		X

	b) zu § 5: zweifelt, ob neue Regelung rechtssicher ist, hat Bedenken, dass die neue Regelung Auswirkungen auf die Baugenehmigung hat c) zu § 6: befürchtet, dass Ermessensentscheidung dem Amt 63 überantwortet wird d) zu § 7: - Amt 63 regt an Regelungen auf mehrere Paragraphen zu verteilen - Dachbegrünung und Heckenpflanzung soll als Ersatz anerkannt werden	BayNatSchG; Zulässigkeit und Rechtssicherheit bereits durch BayVGH bestätigt (vgl. BayVGH, Beschl. v. 08.03.2016 – 14 ZB 15.1373). b) neue Regelung wurde von Amt 30 geprüft, hat keine Auswirkung auf Entscheidung über Baugenehmigung (vgl. auch ausführliche Stellungnahme in der Beschlussvorlage) c) Das ist nicht zu befürchten: Die Genehmigung nach Baumschutzverordnung wird durch die Baugenehmigung ersetzt (Art. 18 Abs. 1 BayNatSchG i. V. m. Art. 59 Satz 1 Nr. 3 BayBO). Nach Art. 18 Abs. 1 BayNatSchG darf diese Gestattung (= Baugenehmigung) nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung der nach der Schutzverordnung erforderlichen Gestattung (= Genehmigung nach der Baumschutzverordnung) vorliegen und die nach Naturschutzrecht zuständige Behörde ihr Einvernehmen erklärt. D. h. die Entscheidung bzgl. Baumschutzverordnung trifft Amt 31 als zuständiges Fachamt. d) Regelung ist klar strukturiert durch Absätze Dachbegrünung und Heckenpflanzung als Ersatz wird bereits in Ausnahmefällen anerkannt, wird auch künftig im Vollzug geregelt		X X X X
Stadtplanungsamt	erhebt keine Einwände			
Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr	erhebt keine Einwände			
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	erhebt keine Einwände			

Stellungnahmen

Öffentliche Stellen und Verbände:

Name und Adresse	Äußerung	Würdigung	Änderung Ja	Änderung Nein
Bund Naturschutz Kreisgruppe Regensburg, Dr. Johann-Maier-Str. 4, Regensburg	Begrüßt grundsätzlich Änderung Änderungsvorschläge: a) § 1 Schutz ab 80 cm b) § 5 Änderung der Reihenfolge, Veränderung voranstellen, dann erst Entfernung nennen c) § 7 - Empfehlungsliste mit mögl. Baumarten - Anerkennung von Großsträuchern als Ersatz - Ausgleichszahlungen II. WO erhöhen auf 750.- Euro - Einstufung Nadelbäume in I. WO	a) Vorschlag wird nicht übernommen. Die bisherige Regelung hat sich bewährt und erfährt eine hohe Akzeptanz. b) wird nicht übernommen, Mehrheit der Anträge betrifft Entfernungen c) - beispielhafte Aufzählung in § 7 - Anerkennung Großsträucher im Vollzug - wird nicht übernommen - künftig keine generelle Einstufung in II. WO (wie bei a. F.), wird im Vollzug geregelt		X X X X X
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Lechstr. 50, Regensburg	Begrüßt grundsätzlich Änderung Weist auf evtl. Konflikte mit dem Waldgesetz hin für waldartige Bereiche im Stadtgebiet	Es wird hier kein Konfliktfall gesehen: Bisher gab es in Bezug auf Unterscheidung Wald und Anwendungsbereich BSchV keine Probleme; sollte es zu einem Konfliktfall kommen, ist das Waldgesetz im Zweifel vorrangig (gegebenenfalls kann dies dann im Vollzug geregelt werden).		X

Stellungnahmen

Private Einwender:

Lfd. Nr.	Äußerung	Würdigung	Änderung Ja	Änderung Nein
1	a) alle Bäume ab 80 cm sollen geschützt werden b) mehrstämmige Bäume sollen entsprechend den einstämmigen Bäumen geschützt werden c) Ausgleichszahlungen für Bäume II. Wuchsordnung sollen auf 700.- bis 800.- Euro angehoben werden d) Ersatzpflanzungen sollen gekennzeichnet werden und besonders geschützt	a) Vorschlag wird nicht übernommen. Die bisherige Regelung hat sich bewährt und erfährt eine hohe Akzeptanz. b) entsprechende Abänderung auf 100 cm erfolgt aus Vereinfachungsgründen (fachlich korrekt wäre 140 cm) c) wird nicht übernommen, da zu große finanzielle Belastung der Bürgerinnen und Bürger d) wird im Vollzug der Verordnung geregelt	X	X X X